

0003336-45.2017.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... caderno contendo anotações do tráfico.

A denúncia foi ofertada e determinada a notificação de Raquel (fls. 82/83). Ela não foi localizada, sendo notificada por edital. O processo-crime foi suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 206). Posteriormente Raquel foi notificada pessoalmente (fls. 213). Sobreveio a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 18h00min

Processo Digital 0003336-45.2017.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003336-45.2017.8.26.0542

Controle: 2018/000054

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Raquel Ferreira de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 28 de dezembro de 2017, por volta das 21h, na Rua Nova Goiânia, 131, Portal D'Oeste, nesta Cidade e Comarca de Osasco/SP, guardava: 267 invólucros plásticos contendo 412,4g de crack, 260 invólucros plásticos contendo 548,19g de maconha e 1291 pinos plásticos contendo 1.049,85g de cocaína, todas substâncias entorpecentes capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data supra, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações do local dos fatos, ocasião em que avistaram dois indivíduos em circunstância suspeita, os quais empreenderam fuga diante da aproximação da guarnição.

Na fuga, os indivíduos adentraram imóvel e pularam o muro dos fundos, logrando êxito em se evadir.

Contudo, Raquel, que residia no referido imóvel, ao se dar conta da presença policial, também tentou fugir, mas foi devidamente abordada.

Questionada acerca do motivo pelo qual tentou fugir, Raquel admitiu que guardava drogas em casa.

Em revista pelo local, os milicianos encontraram as porções de drogas, as quais estavam acondicionadas no interior de um forno micro-ondas, em uma pia e espalhadas pelo chão da residência. Ainda, foi localizado caderno contendo anotações do tráfico.

A denúncia foi ofertada e determinada a notificação de Raquel (fls. 82/83). Ela não foi localizada, sendo notificada por edital. O processo-crime foi suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 206). Posteriormente Raquel foi notificada pessoalmente (fls. 213). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 162/164) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2020 (fls. 218/219). Raquel foi citada (fls. 233).

Em instrução processual criminal, foi ouvida testemunha (fls. 236). Houve desistência da oitiva de testemunha, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 251), prosseguindo-se com o interrogatório da acusada (fls. 250).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 251).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela improcedência da ação penal e consequente absolvição de Raquel nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 254/257).

A Defesa, igualmente, pugnou pela absolvição, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 261/268).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O conjunto probatório amalhado na fase judicial se mostra frágil.

O Policial Militar Diego afirmou ter adentrado no imóvel durante a perseguição a dois indivíduos que lograram se evadir. Raquel foi detida no quintal da residência em que apreendidas as drogas e teria dito ter ciência de que havia entorpecentes ali, mas não declinou a propriedade destes.

Interrogada, Raquel se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio.

“Enfim, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por parte dos réus apelantes. É possível mesmo que reste em cada um dos agentes da lei - policiais, representantes do Ministério Público e magistrados - a íntima convicção relativa à culpabilidade dos acusados na condição de traficantes. No entanto, para uma condenação tão grave e de efeitos tão severos, o convencimento subjetivo há que restar, além das provas indiretas, minimamente provado” (TJMG - nos Autos nº 288397- 3 - j. 17/09/2002 - p. 20/09/2002).

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

“Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida” (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

“Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilita-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in iudicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no

inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, da imputação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, nos termos legais e regimentais. Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 13 de abril de 2022.